

Minuta - Negar Seguimento

Decisao TRF2: TRF2-LIVE-6 (5003985-83.2026.4.02.0000)

Tema TNU: 1

Situacao do tema: Julgado

Questao submetida: Saber qual a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença e pensões derivadas, em momento antecedente à edição da Lei n. 9.876/99.

Tese firmada: O valor da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, bem como das pensões destes derivados ou calculadas com base no art. 75, da Lei n. 8.213/91, será obtido, na forma do art. 29, II, do mesmo diploma, por meio da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, considerado todo o período contributivo, independentemente do momento de inscrição do segurado e do número de contribuições mensais do período contributivo.

Fundamento da análise: Tema 1 selecionado por semelhança de assunto.

Ato sugerido: Negar Seguimento